

# **EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM UU.NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA- BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH**

(oleh H.SARWOHADI,S.H.,M.H. Hakim Tinggi PTA Mataram).

Pendahuluan :

Kehadiran Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan secara filosofis memberi kemudahan kepada Kreditor atau biasanya pihak Bank dalam mengatasi kredit macet. Undang-undang tersebut telah mengatur apabila Debitor waprestasi, Kreditor dapat langsung mengeksekusi atau menjual objek benda yang dijaminakan tanpa melalui Pengadilan. Untuk membahas hal ini perlu diuraikan pengertian tentang Eksekusi dan pengertian Hak Tanggungan secara garis besar.

Pengertian Eksekusi Dan Hak Tanggungan

## **1. Pengertian Eksekusi :**

Pengertian eksekusi menurut M.Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi) atau pihak Tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela.(*Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata*,PT,Gramedia Jakarta, 1989 :20).

Pengertian eksekusi menurut R.Subekti mengatakan, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.(Subekti,*Hukum Acara Perdata*,Bina Cipta,Bandung,1989:128).

Pengertian eksekusi menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dengan bantuan kekuatan hukum.(*Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*,Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh,Jakarta,1995:20).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yakni putusan yang tidak dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi yang dapat dieksekusi.

## **2. Pengertian Hak Tanggungan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU. No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU. No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor-Kreditor lain.

Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur pokok dari Hak Tanggungan, antara lain sebagai berikut :

- a. Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan untuk pelunasan utang;
- b. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA ;
- c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- d. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu ;
- e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor-Kreditor lain ;

3. Asas-Asas Hak Tanggungan

a. Asas Publisitas :

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, oleh karena itu dengan didaftarkannya hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.

b. Asas Spesialitas :

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan, isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak dicantumkan secara lengkap hal-hal yang disebut dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan **batal demi hukum** ketentuan ini untuk memenuhi asas spesialitas dari hak tanggungan.

c. Asas tidak dapat dibagi-bagi :

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam APHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Objek Hak Tanggungan :

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah , bahwa Hak tanggungan atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

Objek Hak Tanggungan harus memenuhi 4 syarat :

- a. Dapat dinilai dengan uang ;
- b. Hak yang dapat didaftarkan dalam daftar umum;

- c. Dapat dipindahtangankan;
  - d. Perlu penunjukan dengan undang-undang ;
5. Ciri- ciri Hak Tanggungan :
- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan kepada pemegangnya;
  - b. Berdasarkan Pasal 7 UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada;
  - c. Mudah dan pasti untuk dilaksanakan eksekusinya jika Debitor wanprestasi karena sertipikat Hak Tanggungan dicantumkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial apabila Debitor wanprestasi, maka benda jaminan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Proses Pembebanan Hak Tanggungan :
- Proses Pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap :
- a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijanjikan;
  - b. Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, sebagai lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Hak Tanggungan yang didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan sertipikat Hak Tanggungan dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sertipikat tersebut sebagai pengganti grosse akta hypotheek, sebagaimana Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) UU. No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
7. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan :
- Berdasarkan Pasal 20 UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- a. Apabila Debitor wanprestasi maka berdasarkan :
    - (1). Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
    - (2). Titel eksekutorial dalam sertipikat Hak Tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan.

- b. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan agar diperoleh harga tinggi.
- c. Penjualan objek hak tanggungan dapat dihindarkan dengan pelunasan yang dijanjikan.

8. Jenis Eksekusi Hak Tanggungan :

Berdasarkan Pasal 20 UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ada 3 jenis :

- a. Eksekusi melalui Penjualan di bawah tangan :  
 Eksekusi Hak Tanggungan secara di bawah tangan sebagai cara yang mudah dan dapat diperjanjikan bersama antara Debitor dan Kreditor, supaya ketika Debitor wanpresatasi objek dapat dijual dengan harga yang tinggi sehingga tidak merugikan Debitor(pemilik barang jaminan), karena jika barang jaminan dijual melalui pelelangan harga jualnya jatuh dibawah harga pasar. Undang-undang memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menawarkan dan mencari pembeli sendiri sebelum benda jaminan dijual secara lelang. Bagaimana jika Debitor menghindari?, maka harus diartikan tidak ada kesepakatan antara Kreditor dan Debitor, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 6 UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Kreditor dapat meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) untuk menjual secara lelang tanpa melalui Pengadilan.
- b. Eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) :  
 Berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan sesuai pula dengan penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa irah-irah yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan dimaksud adanya kekuatan eksekutorial, sehingga ketika Debitor wanprestasi maka benda jaminan dapat dieksekusi sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (e) UU. No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggunga (APHT) telah diperjanjikan janji-janji antara Kreditor dan Debitor kemudian APHT tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga mengikat kedua belah pihak jika Debitor wanprestasi penjualan dijual melalui pelelangan umum agar tidak merugikan Debitor.Jadi pelaksanaan eksekusi ini tidak perlu melalui Pengadilan.
- c. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial :  
 Jika Debitor wanprestasi, kemudian Kreditor gagal melaksanakan penjualan secara dibawah tangan atau penjualan atas kekuasaannya sendiri, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan Pengadilan untuk dilaksanakan eksekusi bedasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai titel Eksekutorial. Eksekusi sepeti ini

diatur dalam pasal 224 HIR/258 R.Bg. Proses selanjutnya adalah Pengadilan akan melaksanakan *aan maning* ( teguran) kepada Debitor untuk membayar utang dan bunganya, jika Debitor telah membayar utang dan bunganya maka pelelangan akan dihentikan, sebaliknya jika Debitor tetap tidak melaksanakan kewajibannya, tahap selanjutnya Ketua Pengadilan akan memerintahkan Panitera atau Juru Sita melaksanakan Sita Eksekusi dan selanjutnya Pengadilan meminta KPKNL melaksanakan pelelangan terhadap objek benda yang diletakan jaminan Hak Tanggungan.

9. Kesimpulan :

- a. UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah adalah menjamin Hak Kreditor dari etikat buruk Debitor untuk memenuhi prestasinya dengan membayar (utang dan bunganya),dengan memberi hak Kreditor untuk mengeksekusi menjual lelang benda jaminan tanpa melalui Pengadilan, hal ini sebagai trobosan penghematan waktu dan biaya apabila harus melalui Pengadilan. .
- b. Apabila Kreditor gagal mengeksekusi (melelang) objek jaminan, sebagai tindakan alternatifnya maka Kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah.
- c. Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah berdasarkan permohonan Kreditor melaksanakan Eksekusi benda jaminan yang didahului dengan melaksanakan *Aan maning* (teguran), dan jika Debitor tidak memenuhi prestasinya maka Pengadilan akan meletakan Sita Eksekusi terhadap benda jaminan tersebut dan selanjutnya akan melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No.Per-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.